清城区“6·10”一般道路交通事故调查报告

2023年6月10日3时40分许，位于清城区石角镇辖区的240国道2495KM(清远市清城区石角镇新基红绿灯)路段，粤E27350号中型厢式货车与粤R54423号重型半挂牵引车牵引桂R1468挂号重型平板半挂车发生碰撞，造成厢式货车驾驶员死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律法规规定，清城区人民政府于6月12日成立了由区应急管理局、市公安局清城分局、区交通运输局、区总工会、石角镇人民政府等有关单位组成清城区“6·10”一般道路交通事故调查组，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将调查情况报告如下:

一、基本情况

（一）涉事企业情况

1、佛山市西成物流有限公司(以下简称“西成公司”):社会信用代码:91440606MA52LFBY1K;注册资本:人民币贰万元;法定代表人:段志阳;类型:有限责任公司(自然人投资或控股);成立日期:2018年12月6日;期限:长期;经营范围:普通货运;货运代理;货物装卸;运输信息咨询;普通货物仓储服务(不含易燃易爆物品)。住所:佛山市顺德区乐从镇沙边石斗工业区汇集物流园C区3仓(住所申报)。登记机关:佛山市顺德区市场监督管理局,发证日期:2018月12月6日。道路运输经营许可证:粤交运管许可佛字440600260349号;有效期至:2023年3月24日;经营范围:普通货运;发证机关:佛山市顺德区环境运输和城市管理局;日期:2019年3月25日。

2、粤R54423号重型半挂牵引车牵引桂R1468挂号重型平板半挂车所有人:清远市清新区百唯货物运输服务部;地址:清远市清新区太和镇乐园村委会黄二村60号首层01号。

(二)涉事人员情况

1、粤E27350号中型厢式货车驾驶人詹某,男,35岁,住址:河南省蓝山县******;驾驶证号:43112719871******0;准驾:B2D。

2、粤R54423号重型半挂牵引车驾驶人:邵某飞,男,42岁,住址:广东省四会市******;驾驶证号:44128419801******5;准驾:A2E。

(三)事故车辆情况

1、粤E27350号中型厢式货车所有人:佛山市西成物流有限公司，品牌：福田牌；型号：BJ5115XXY-FA；车辆识别代号：LVBV4PBC8KW060024；发动机号：76413814；商业保险单号：02234411050103700000447;有效期至:2024年3月14日止;强制保险单号：02234411050103320000368；有效期至2024年2月22日止;保险公司:中华联合财产保险股份有限公司。道路运输证:粤交运管 佛 字440600006903号;发证机关:佛山市顺德区环境运输和城市管理局，发证日期：2019年3月28日。

2、粤R54423号重型半挂牵引车所有人:清远市清新区百唯货物运输服务部;品牌:乘龙牌;车辆型号:LZ4251M7DB;发动机号：1419F089294；车辆识别代号：LGGG4DY3XKL627852；住址：清远市清新区太和镇乐园村委会黄二村60号首层01号。商业险保单号：104360039017811104 91；强制险保单号：104360039017811104 95;有效期:2023年9月21日;保险公司：中国平安财产保险股份有限公司。

（四）事发道路环境及车辆鉴定情况

1、事故现场位于240国道(清城区石角镇新基红绿灯)路段,道路呈东西走向,水泥,小雨,双向四车道,路面完好,夜间有路灯照明。

2、事故发生后，清城区交警大队委托广东华清司法鉴定所对涉事车辆的安全技术状况进行检验鉴定意见为:粤E27350号中

型厢式货车的制动系统不符合（GB/T18344-2016）《汽车维护、检测、诊断技术规范》表4序号16的相关规定；转向系统和车辆尾部标志板均符合（GB7258-2017）《机动车运行安全技术条件》标准规定；行驶系统部分机件损坏均为本次事故所致，其余符合（GB7258-2017）《机动车运行安全技术条件》标准规定；照明信号装置部分机件损坏均为本次事故所致，其余灯具完好，外观无异常；车身反光标识不符合（GB7258-2017）《机动车运行安全技术条件》第8.4.5条的相关规定。

3、粤R54423号重型半挂牵引车（桂R1468）的制动系统不符合（GB7258-2017）《机动车运行安全技术条件》第7.10.2.2条的相关规定；转向系统和车辆尾部标志板均符合（GB7258-2017）《机动车运行安全技术条件》标准规定；行驶系统不符合（GB7258-2017）《机动车运行安全技术条件》第9.1.3条的相关规定；照明信号装置不符合（GB7258-2017）《机动车运行安全技术条件》第8.1.1条的相关规定；车身反光标识不符合（GB7258-2017）《机动车运行安全技术条件》第8.4.5条的相关规定。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2023年6月10日3时40分，詹某驾驶粤E27350号中型厢式货车装载家私由三水往清城区龙塘镇方向行驶，途经清城区石角镇240国道2495KM（清城区石角镇新基红绿灯）路段时，碰撞到前方同方向同车道停车等候红绿灯由邵某飞驾驶

的粤R54423号重型半挂牵引车牵引桂R1468挂号重型平板半挂车尾部，事发时该车辆装载运输的货物经四会前往清远市佛冈县汤塘镇工地，事故造成中型厢式货车詹某死亡，车辆损坏。

（二）事故应急处置

2023年6月10日4时，清城区交警大队石角中队接警，4时17分到达事故现场后迅速开展相关工作，实行交通管制，开展现场的勘验工作，6时40分事故处理完毕，交通恢复正常。

事发后，清城区委、区政府高度重视，区分管领导、区应急管理局、区交通运输局等主要领导到事故现场了解情况，要求查明事故原因，妥善做好善后处理工作，做好安抚维稳工作。

此次事故信息报送渠道通畅，信息流转及时，应急响应迅速，未发生次生事故，事故应急处置工作及时、妥当，措施得力。

（三）善后处理情况

经市公安局清城分局交警大队调解，邵某飞赔偿死者家属7.6万元，相关的善后赔偿事宜按照保险公司赔偿程序处理中。

三、事故原因和性质

（一）事故原因

（1）直接原因

根据清远市公安局清城分局交通警察大队道路交通事故认定书第4418021202300004 74号：

1、粤E27350号中型厢式货车驾驶人詹某，驾驶机件不符合技术标准的机动车违反装载规定，未按操作规范安全驾驶，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条关于“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”、第四十八条第一款关于“机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载；载物的长、宽、高不得违反装载要求，不得遗洒、飘散载运物。”及第二十二条第一款关于“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”之规定，是导致此事故发生的主要过错。

2、粤R54423号重型半挂牵引车（桂R1468）驾驶人邵某飞，驾驶机件不符合安全技术标准的机动车，违反装载规定，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条关于“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”及第四十八条第一款关于“机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载；载物的长、宽、高不得违反装载要求，不得遗洒、飘散载运物”。之规定，是导致此事故发生的另一方面过错。

3、詹某承担此事故的主要责任；邵某飞承担此事故的次要责任。

（二）事故性质

经调查认定：清城区“6·10”一般道路交通事故是一起经营性生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员和单位的处理建议

1、粤E27350号中型厢式货车驾驶人詹某，驾驶车辆疏忽大意，未注意观察前方同方向行驶的车辆遇红绿灯停车等待时，未安全操作保持与前车的安全距离导致追尾碰撞，对事故发生负有主要责任。鉴于其已在事故在死亡，建议公安机关免于追究其法律责任。

2、西成公司是否认真履行安全生产主体责任，对事故负有责任。建议佛山市顺德区安委办组织相关职能部门，对该公司按照相关法律法规进行调查处理。

3、西成公司法定代表人是否依法履行安全生产管理职责，对事故负有责任。建议佛山市顺德区安委办组织相关职能部门，对该法定代表人按照相关法律法规进行调查处理。

五、事故防范措施意见建议

道路交通运输业户要对发生的事故引以为戒、举一反三，深刻吸取事故教训，严格落实主体，全面落实“一线三排”工作机制，深入开展本行业风险研判、隐患排查、源头治理，推动安全生产措施管控到位、落实到位，加强夜间及深夜跨省过境的道路运输车辆的24小时监控管理工作，落实好驾驶人员的安全教育培训，严密防范遏制此类安全生产事故发生。

清城区“6·10”一般道路交通事故调查组

2023年11月10日